

1501740-76.2021.8.26.0617

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas

Magistrado: FERNANDA AMBROGI

Comarca: Jacareí

Foro: Foro de Jacareí

Vara: 2ª Vara Criminal - ANEXO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

Data de Disponibilização: 27/04/2022

... em dinheiro e apetrechos comuns no tráfico de drogas, como saquinhos de embalagem zip e fita adesiva.

Informalmente aos policiais militares o denunciado admitiu o tráfico de drogas, mas diante do Delegado de Polícia optou por permanecer em silêncio.

A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva (fls. 86/88).

Foi determinada a notificação e estabelecido o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jacareí

Foro de Jacareí

2ª Vara Criminal

Praça dos Três Poderes, s/nº, Jacareí - SP - cep 12327-902

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1501740-76.2021.8.26.0617 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501740-76.2021.8.26.0617 Controle: 2022/000027

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

BRUNO APARECIDO DA CUNHA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA AMBROGI

Vistos.

BRUNO APARECIDO DA CUNHA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11343/06, e no artigo 12 da Lei nº 10.826/03, ambos c.c. artigo 69 do Código Penal, porque no dia 22 de dezembro de 2021, às 16h45min, na Rua Marginal, 149, Bloco R!-2, apt 31, Bairro Bandeira Branca, nesta cidade e comarca de Jacareí, guardava e tinha em depósito, para entrega a terceiros com fim de consumo, 2 (dois) tijolos de cocaína na forma conhecida como "crack" (peso líquido de 1.580,2 gramas), 186 (cento e oitenta e seis) invólucros pequenos e 4 (quatro) tijolos de Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida como maconha (peso líquido total de 4.264,7g), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (conforme laudo de constatação de pp. 32/35); bem como, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, possuía e mantinha sob sua guarda 14 (catorze) munições intactas calibre 38, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência.

Segundo foi apurado, policiais militares receberam informações de um indivíduo que não quis se identificar de que no local dos fatos, uma pessoa chamada Bruno estaria guardando drogas.

Assim, os milicianos se dirigiram ao local. Onde se depararam com o denunciado que, ao ser questionado, confirmou exercer o tráfico de drogas e apontou seu quarto como sendo o local onde estariam armazenadas as drogas.

Os policiais encontraram no quarto apontado duas bolsas que exalavam forte odor de droga. No interior da bolsa de cor verde foram localizados 2 tijolos de "crack". Já na bolsa preta foi encontrado o restante da droga: 186 invólucros de maconha e 4 tijolos de maconha. Na mesma bolsa ainda havia duas balanças de precisão; 14 munições de calibre .38, a quantia de R\$149,00 (cento e quarenta e nove reais) em dinheiro e apetrechos comuns no tráfico de drogas, como saquinhos de embalagem zip e fita adesiva.

Informalmente aos policiais militares o denunciado admitiu o tráfico de drogas, mas diante do Delegado de Polícia optou por permanecer em silêncio.

A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva (fls. 86/88).

Foi determinada a notificação e estabelecido o rito previsto no art. 55 e seguintes da Lei nº 11.343/06 (fls. 107/108).

O réu foi notificado (fls. 156) e apresentou defesa prévia (fls. 160/161).

Recebida a denúncia (fls. 167/170), o réu foi citado (fl. 205).

Durante a instrução, foram colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas pelas partes, sendo o réu interrogado ao final.

Encerrada a instrução processual, em debates orais, as partes se manifestaram, deduzindo suas pretensões.

É o relatório.

DECIDO.

A ação é procedente.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 39), pelo laudo de constatação (fls. 33/35), pelo exame químico toxicológico (fls. 117/118), pelo exame químico residual (fls. 125/127), pelo laudo dos objetos (fls. 189/193), pelo laudo das munições (fls. *), que atestou a eficácia, bem como pela prova oral coligida aos autos.

A autoria é inconteste.

Perante a autoridade policial o réu ficou em silêncio. Em juízo, confessou que estava armazenando as drogas. Disse que receberia a quantia de R\$400,00 por semana para guardar as drogas. Disse que já estava há aproximadamente 08 semanas guardando as drogas. Disse que as munições estavam dentro das sacolas. Disse que já foi processado por assalto.

A testemunha ALECSANDRO APARECIDO SILVÉRIO, policial militar, disse que estava em patrulhamento de rotina pelo local dos fatos quando receberam informações de populares dando conta que o réu Bruno estaria vendendo drogas no endereço descrito na denúncia. Disse que se deslocaram até o local e conversaram com o réu que após autorizar a entrada da equipe confessou o tráfico e indicou o local onde estava armazenando as substâncias entorpecentes e as munições. Disse que a genitora chegou no local e as drogas apreendidas foram para ela apresentadas. Disse que o réu estava sozinho no momento da abordagem. Disse que era possível sentir o forte odor das drogas anteriormente a entrada e por conta deste fato o réu acabou confirmando o armazenamento e vendas das drogas. Narrou que as drogas estavam armazenadas em mochilas.

A testemunha ANTÔNIO CARLOS SIQUEIRA MARTINS SOBRINHO, policial militar, disse que também participou da diligência, corroborou o depoimento do miliciano.

Pois bem. Explicitado o fato e analisando o conjunto probatório amealhado aos autos não há como deixar de reconhecer a autoria delitiva.

O réu confessou os fatos.

Ademais, o denunciado foi preso em flagrante pelos policiais e em seu poder foram apreendidas as drogas e as munições em sua residência.

Os depoimentos dos policiais acabam por espancar qualquer dúvida em relação à autoria do crime.

Cabe ressaltar, nesse passo, que os depoimentos prestados pelos policiais, na Delegacia e em Juízo, são, em essência, coerentes e harmônicos.

Assim, não se pode negar valor a tais depoimentos pelo simples fato de terem sido prestados por agentes públicos, até porque, agindo no estrito cumprimento do dever funcional, com obediência aos preceitos legais, são merecedores de toda confiança, como de resto qualquer pessoa há de merecer, até prova em contrário, inexistente nesses autos.

Confira-se:

"PROVA - Testemunha - Policial Militar - Validade - Reconhecimento - Impossibilidade de invalidar o depoimento de Policial Militar, por suspeito ou impedido de depor, só porque ostenta essa qualidade, uma vez que, seria incurial, um verdadeiro contrassenso, o Estado credenciar alguém como seu agente e, ao depois, quando este prestasse conta de suas diligências, fosse taxado de suspeito - Recurso improvido." (Apelação Criminal n. J. 103.338-3/6 - São Paulo 9º Câmara Criminal - Relator: Ubiratan de Arruda - 30.1.2008-V.U.).

Ademais, nada existe nos autos a indicar que os policiais estivessem perseguindo o réu, ou que tivessem qualquer motivo para incriminar falsamente pessoa que sabem ser inocente.

Logo, nada há nos autos a infirmar as palavras dos policiais.

Por outro norte, as alegações apresentadas pela defesa no sentido da insuficiência de provas a ensejar a condenação, de igual forma, não merecem acolhida, tendo em vista as provas coligidas aos autos.

O crime de tráfico restou demonstrado em razão expressiva quantidade da droga apreendida - 1535,9g de crack; 3725,3g de "maconha"; 539,47g de "maconha" - bem como em razão da forma de acondicionamento, que indicava estar a droga pronta para venda bem como em razão das demais circunstâncias da apreensão, tais como presença de duas balanças de precisão, apreensão de embalagens típicas para acondicionamento de drogas, não se olvidando que foram identificados resquícios de drogas nas balanças.

O crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003 também restou configurado. Eventual alegação de que as munições estavam em local inacessível não convenceu. Demais disso, os verbos núcleos do tipo pelo qual se vê processado o réu são possuir e portar, de modo que tal alegação não tem importância, ou seja se estava em local inacessível ou para pronto uso.

Pois bem.

Frise-se que os crimes previstos no Estatuto do Desarmamento são classificados como crime de perigo abstrato, não sendo necessária a prova do efetivo perigo à coletividade para sua configuração.

Diante do exposto, não merece acolhimento a tese defensiva no sentido de fragilidade do contexto probatório a ensejar, assim, a absolvição do réu.

Assim, a análise das provas aponta, com a certeza necessária, ter o réu sob guarda, munições de forma irregular.

O conjunto probatório produzido, coerente e uniforme, autoriza o acolhimento da pretensão condenatória, sendo de rigor o édito condenatório pela prática do crime capitulado no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06 e do delito previsto no art. 12, "caput", da Lei nº 10.826/2003.

Passo, com fulcro nos arts. 59 e 68, do Código Penal, bem como o art. 42 da Lei nº 11.343/06, à fixação das penas.

Respeitado o sistema trifásico, verifico que o réu é reincidente, o que será oportunamente analisado. Considerando as circunstâncias judiciais, mormente a certidão de fls. 62, referente aos autos 0013179-18.2021, atribuo ao réu a condição de portador de maus antecedentes. Diante do exposto, e tendo em vista da quantidade de drogas apreendidas e sua natureza, fixo as penas-base em 1/6 acima dos mínimos legais:

05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa pelo tráfico

01 ano e 02 meses de detenção e 11 dias-multa pela posse das munições

Na segunda fase da dosimetria da pena, verifico que o réu é reincidente (vide certidões de fls. 63 e 64, referentes aos autos 006980-95.2011), de modo que majoro as reprimendas em 1/6:

06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa

01 ano, 04 meses e 10 dias de detenção e 12 dias-multa

Anoto, por fim, que o réu não faz jus à causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, porquanto é reincidente, conforme informação mencionada acima.

À minguia de outras causas modificadoras, torno as penas definitivas.

As penas aplicadas serão executadas na forma do art. 69 do Código Penal por se tratar de concurso material de crimes, cumprindo primeiro a pena de reclusão e finalmente, a de detenção:

06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão; 01 ano, 04 meses e 10 dias de detenção; e 672 dias-multa

A pena pecuniária, seguindo o critério disposto no art. 43 da Lei nº 11.343/06, foi fixada tendo em conta o art. 42 da referida lei, sendo certo que cada dia-multa será estabelecido no mínimo, devidamente atualizado, considerando a situação econômica do réu.

Para o delito de tráfico, por imposição legal (art. 2º, §1º da Lei nº 8.072/90), considerando a gravidade do delito, bem como em vista dos maus antecedentes da reincidência do acusado, fixo o regime inicial fechado para a expiação da pena privativa de liberdade.

Já em relação a pena de detenção, em razão do crime de posse de munições, fixo o regime inicial semiaberto.

Nos termos do art. 387, §2º do CPP, destaco que a detração não servirá para alterar os regimes inicialmente fixados, tendo em vista que decorreu das circunstâncias judiciais.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE a ação para CONDENAR: BRUNO APARECIDO DA CUNHA como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06 e no art. 12, "caput", da Lei nº 10.826/03, ambos na forma do art. 69 do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão; 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção; e 672 (seiscentos e setenta e dois) dias-multa, no mínimo legal, em regime inicial fechado para a pena de reclusão e inicial semiaberto para a pena de detenção.

O réu deverá permanecer custodiado para apelar, porquanto a prisão em flagrante vem reforçada pela condenação. Presentes os requisitos que justificaram a custódia do réu durante a instrução, reforçada agora pela condenação, de rigor a manutenção da custódia. Destarte, recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Expeça-se guia de recolhimento. Transitada esta em julgado, torne a guia definitiva.

Isento de custas por serem o réu beneficiário da gratuidade de justiça, nos termos do art. 1.094, "caput" das NSCGJ.

Constatado que os valores e objetos apreendidos em poder do réu estavam relacionados a traficância, declaro o perdimento, em favor da União, a ser revertido diretamente ao FUNAD, oficiando-se.

Determino a destruição do material entorpecente e apreendido, preservada pequena porção para eventual contraprova, com comunicação à autoridade policial.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Jacarei, 27 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA